

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5061201-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - REANÁLISE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ADICIONAL DE FÉRIAS - AFETAÇÃO DO TEMA 1.233 PELO STJ - DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA QUE NÃO SE APLICA AOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela UFRJ. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5061201-93.2024.4.02.5101

510015651540 .V3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5061201-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

EMBARGANTE: UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UFRJ em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral de condenação da ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, com pagamento das diferenças devidas.

A embargante alega que os presentes embargos se destinam a suprir a falta de pronunciamento jurisdicional acerca de dispositivo constitucional ou lei federal, com o propósito de prequestionamento como requisito de admissibilidade de Recurso Extraordinário, por ter deixado de enfrentar as questões referentes à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.233 pelo STJ, bem como em relação à natureza *sui generis* do abono de permanência, de modo que tal rubrica não deve ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A simples afirmação do recorrente de se tratar de embargos com propósito de prequestionamento não é suficiente ao acolhimento do recurso, sendo necessário que a irresignação se adeque a uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

No caso dos autos, não logrou a embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente a embasar o desacolhimento do pedido formulado, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Primeiramente, quanto à afetação do Tema 1.233, não há decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). 1. Delimitação da questão de direito controvertida: Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais. 2. Determinada a suspensão dos REsp e AREsp em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, neste último caso, a providência prevista no art. 256-L do RISTJ. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 2.055.836/PR.

(STJ- ProAfR no REsp nº 1993530/RS, Rel Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção. Julgado em 12/12/2023, publicado em DJe 21/02/2024)

Destaco que o Supremo Tribunal Federal tem reiterada jurisprudência no sentido de que não há suspensão automática dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral, de modo que a suspensão depende de determinação do relator ou do plenário, entendimento plenamente aplicável ao caso destes autos.

Sendo assim, não se sustenta a alegação de que o presente processo (assim como outros que tratam do mesmo assunto) deve ser sobrestado.

Ademais, conforme ressaltado no acórdão embargado, o abono permanência é uma vantagem concedida aos servidores públicos que, tendo condições de se aposentar, optam por permanecer em atividade. Seu valor corresponde àquele pago pelos servidores na ativa a título de contribuição previdenciária.

Os artigos 63, caput, e 76, caput, da Lei nº 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, caput, da Lei nº 8.112/1990 ("Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei."), extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Como mencionado no acórdão embargado, no julgamento do Recurso Especial 1.192.556/PE (Tema 424), segundo a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça havia assentado que o abono de permanência tem natureza remuneratória (e não indenizatória), ao definir que sobre tal verba incide o Imposto de Renda. Mencionou-se que, embora o referido julgado tenha sido prolatado para fins de arrecadação tributária, ele repercute sobre o caso em tela, ao definir a natureza jurídica do abono de permanência, ainda que para fins de arrecadação de imposto de renda.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do caráter "permanente" do abono de permanência, por entender que, uma vez concedido, não pode ser suprimido do pagamento do servidor (REsp 1.795.795, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, publicação em DJe de 11/10/2019).

Portanto, do que se extrai do acórdão embargado, temos que, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência, o que o enquadra no conceito de remuneração estabelecido pelo art. 41, caput, da Lei nº 8.112/1990, impondo a sua integração na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos dos artigos 63, caput, e 76, caput, da referida Lei 8.112/1990.

Cabe salientar que a rubrica "Abono de perman. EC 41/03 Grat. Nat." não corresponde à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina, mas de devolução da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina.

Para além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

(sem grifos no original)

O que se verifica, portanto, é a manifestação de irresignação da parte com relação ao teor do julgado.

Assim, destaco que a decisão anterior encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal. Evidencia-se, portanto, que o Embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento.

Ante todo o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** aos embargos de declaração opostos pela UFRJ. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.

5061201-93.2024.4.02.5101

510015651539 .V2